

【일련번호 3】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 의무기록실

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 의무기록 보존기간 준수 의무 및 관리 조치 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

병원 내에 생산되는 의무기록을 안전하게 관리하기 위하여 의무기록관리에 적격한 자(보건의료정보관리사)로 하여금 의무기록의 작성, 수정, 삭제, 열람 등 의무기록 정보 접근 권한을 보유하고 의무기록물 전반의 관리 업무를 통하여 의무기록완결도를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

개인정보 및 민감정보인 의무기록은 「의료법」 제22조(진료기록부 등) 및 의료법시행규칙 제15조(진료기록부 등의 보존)에 의거 의무기록별로 보존기간¹⁾을 달리 정하고 있고, 개인정보보호법 제21조(개인정보의 파기)에 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적이 달성되는 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우 지체 없이 파기하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 본원 의무기록실은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조(기록물의 폐기)에 의거 부서별로 생산된 기록물의 효율적인 관리와 활용을 위해

1) 의료법시행규칙 제15조(진료기록부 등의 보존) : 의무기록별 보존기간

① 환자 명부 : 5년

② 진료기록부 : 10년

③ 처방전 : 2년

④ 수술기록 : 10년

⑤ 검사내용 및 검사소견기록 : 5년

⑥ 방사선 사진(영상물을 포함한다) 및 그 소견서 : 5년

⑦ 간호기록부 : 5년

⑧ 조산기록부: 5년

⑨ 진단서 등의 부분(진단서·사망진단서 및 시체검안서 등을 따로 구분하여 보존할 것) : 3년

총무과에서 주기적으로 실시하는 기록물 파기를 위한 생산부서 의견조회, 보유 기록물의 평가 및 파기 절차에 적극 참여하여 기록물 관리에 성실하게 임해야 한다. 그러나 의무기록실에서 제출한 기록물 파기 목록을 점검한 결과, [표3] 과 같이 보존기간이 경과된 의무기록 목록과 [표4] 의 의무기록실에서 보유생산 목록으로 제출하고 기간경과 후에도 총무과에 파기 요청을 하지 않아 파기가 누락된 의무기록 목록을 확인하였다.

[표3] 의무기록 보존기간 미준수 내역

문서 파기연도	기록물철 제목	수량 (권)	생산연도	보존기간	파기예상 만료일	경과기간
2022년	사본발급신청서 및 구비서류(2013~2016)	79	2013년	3년	2020년	2년
2022년	사본발급신청서 및 구비서류(2017)	17	2017년	3년	2021년	1년
2022년	보험자료 관계철(2015~2016)	26	2015년	3년	2020년	2년
2022년	보험자료 관계철(2017)	15	2017년	3년	2021년	1년
2022년	각 기관별 원외발송 문서철(2015~2016)	21	2015년	3년	2020년	2년
2022년	각 기관별 원외발송 문서철(2017)	11	2017년	3년	2021년	1년
2022년	원내촉탁 문서(2015~2016)	7	2015년	3년	2020년	2년
2022년	원내촉탁 문서(2017)	4	2017년	3년	2021년	1년
2022년	원내발송 문서(2015~2016)	2	2015년	3년	2020년	2년
2022년	원내발송 문서(2017)	1	2017년	3년	2021년	1년
2022년	개인정보보호 활동 및 문서철(2012~2016)	6	2012년	3년	2020년	2년
2022년	개인정보보호 교육철(2012~2016)	5	2012년	3년	2020년	2년
2022년	의료정보 이용 신청서(통계.업무협조)(2015~2016)	17	2015년	3년	2020년	2년
2022년	인적사항 변경(2008~2014)	4	2008년	5년	2020년	2년
2022년	인적사항 변경(2015)	1	2015년	5년	2021년	1년

[표4] 의무기록 파기 신청 후 의무기록 파기 누락 내역

문서 파기연도	기록물철 제목	수량 (권)	생산연도	보존기간	파기예상 만료일	경과기간
-	스캔완료 OCR 의무기록지(2020)	357	2020년	1년	2022년	2년
-	스캔완료 OCR 의무기록지(2021)	386	2021년	1년	2023년	1년

4. 판단요지

본원 의무기록실은 의무기록에 관한 총괄부서로서 우리병원에 내원하는 환자의 진료기록과 정보를 안전하게 보관, 관리, 생성하여 그 기록과 정보가 환자와 의료진에게 유용하게 사용될 수 있게 해야 하며 우리병원에서 생산되는 기록물 중 개인의 민감 정보인 의무기록은 법률과 규정에 따라 보다 철저하게 관리하여야 한다.

또한, 「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기)에 따르면 ‘보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적이 달성되는 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 경우에는 지체 없이 파기하여야 한다.’ 고 규정되어 있으며, 「의료법 시행규칙」 제15조(진료기록부의 보존)에는 ‘의무기록별 상이한 보존기간이 경과되는 즉시 해당 의무기록을 파기하거나 1회에 한하여 보유기간을 연장’ 하도록 되어 있는 바, 기록물관리사의 부재 또는 보존기간 도과에도 불구하고 지속적인 기록물 관리의 필요성 등 여러 불확정된 사유에 의해 파기 절차가 원활하게 이루어지지 못한 경우에는 의무기록관리위원회의 심의를 통해 기록물 보유기간을 연장하기 위한 절차를 진행하여야 하지만 본원 의무기록실은 관련 사항을 소홀하게 처리한 사실이 있다.

이에 총무과 기록물 관리업무 중 기록물 평가와 파기 예상기록물에 관한 생산부서 의견조회, 기록물 이관 절차에 적극적으로 참여하여 ① 의무기록물과 파기 목록의 일치여부 확인, ② 의무기록의 보존기간 경과 여부, ③ 의무기록의 연장이 필요한 경우 내부 절차를 통한 보존기간 연장 여부의 결정 등에 관련 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 개인정보보호법 및 의료법 시행규칙을 준수하여 의무기록물의 보관 및 관리 업무를 철저하게 수행하시기 바랍니다.(경고-본원 의무기록실)